



Nr. 130 Kabinettsitzung vom 12. Oktober 1923, 17 Uhr

R 43 I/1388, Bl. 131–136

Anwesend: Stresemann, Schmidt, Sollmann, Luther, Koeth, Brauns, Geßler, Höfle, Oeser, Fuchs; RSparKom. Saemisch; StS von Rheinbaben, von Maltzan, Trendelenburg, Heinrich; MinDir. Meissner, Kalle, von Schlieben; MinR Weigert, Kempner, Glaß; ORegR Neitzel; Protokoll: ORegR Offermann.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Umgestaltung des Wohnungswesens.
2. a) Entwurf einer Verordnung über Betriebsstillegungen und Arbeitsstreckung.
2. b) Entwurf einer Verordnung über die Aufbringung der Mittel für die Erwerbslosenfürsorge.
3. Brotversorgung.
4. Auszahlung der Bezüge an die Reichsbediensteten.
5. Arbeitszeitgesetz.
6. [Auflösungsdekret.]

In Vertretung des zu Anfang der Sitzung verhinderten Reichskanzlers leitete der *Reichsminister für Wiederaufbau* die Sitzung.

1. Umgestaltung des Wohnungswesens.

[Der RArbM begründet seine Vorlage, daß, um Mittel für den Wohnungsbau zu gewinnen, wieder ein dem Friedensstand entsprechender Teil des Einkommens für die Miete zu verwenden sei¹. Es solle bei Fortdauer von Mietschutz- und Wohnungsmangelgesetzgebung zur freien Wirtschaft übergegangen werden. Die Minister stimmen grundsätzlich zu, jedoch macht der RFM darauf aufmerksam,

¹ In der Kabinettsvorlage vom 22.9.23 hatte der RArbM daraufhingewiesen, daß die Miete derzeit das 30 000fache der Friedensmiete ausmache, dagegen habe der Lebenshaltungsindex der vorhergehenden Woche sich auf das 18millionenfache der Vorkriegszeit beziffert; während im Frieden 15–20% des Einkommens zur Mietzahlung verwendet worden sei, sei es jetzt nur 1% des Jahreseinkommens. Eine Hausabgabe in Höhe von 50–70% der Mieteinnahme d. h. der Betrag, der im Frieden als Zinsen- und Tilgungsdienst verwendet worden sei, solle jetzt als Beteiligung der Hauseigentümer an den Reparationsleistungen, der Durchführung des Währungsgesetzes und zur Förderung der Neubautätigkeit Verwendung finden (R 43 I/2343, Bl. 288–294).

daß er weder für den Wohnungsbau, der im Frühjahr 1924 beginnen soll, noch zum Ausgleich der Beamtenmieten Mittel zur Verfügung stellen könne ².]

2. a) Entwurf einer Verordnung über Betriebsstillegungen und Arbeitsstreckung.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt der Vorlage vor und betonte, daß die bisherigen Bestimmungen durch die neue Verordnung verschärft würden ³. Er schlug ferner noch die Hinzufügung eines weiteren Artikel VI vor folgenden Inhalts:

„Das Reichswirtschaftsministerium und Reichsarbeitsministerium sind ermächtigt, die Verordnung vom 8. November 1920 in neuer Fassung zu veröffentlichen.“

Der Herr *Reichsverkehrsminister* erklärte sich einverstanden, regte jedoch die Frage an, ob es zweckmäßig sei, die Verordnung jetzt schon zu veröffentlichen. Es käme nach seiner Auffassung sehr auf die Reihenfolge an, in der die Regierung hier vorgehe.

Der *Reichswirtschaftsminister* bemängelte die Überschrift der Verordnung. Vielleicht sei eine Überschrift folgenden Inhalts vorzuziehen: „Verordnung zur Hebung der Produktion und zum Schutz der Arbeit.“

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich bereit, die Frage der Überschrift noch einmal zu prüfen ⁴.

Das Kabinett stimmte sodann der Vorlage zu. Über die Reihenfolge der Veröffentlichung soll noch Entscheidung getroffen werden.

2. b) Entwurf einer Verordnung über die Aufbringung der Mittel für die Erwerbslosenfürsorge.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß die Erwerbslosenfürsorge zur Zeit durch Beiträge des Reichs, der Länder und der Gemeinden finanziert werde ⁵. Das Reich müsse nunmehr bedacht sein, diese Finanzlast abzuwälzen, und es sei daher geplant, die Beiträge von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu erheben ⁶. Zu diesem Zwecke sollten die Beiträge als Zuschläge zu den Krankenkassenbeiträgen und gleichzeitig mit diesen entrichtet werden. Sie dürften 20% des Krankenkassenbeitrags nicht überschreiten. Es entspreche etwa einem Prozent des Lohns ⁷. Die Interessenten, die Länder und die Ressorts hätten der Vorlage zugestimmt.

Geheimrat Weigert erklärte, daß das Reichsarbeitsministerium in § 6 Abs. 2 Satz 2 statt „4 Wochen“ „2 Wochen“ einsetze ⁸.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, in § 1 Absatz 2 das Wort „erforderlichen“ zu streichen, ebenso in § 6 Abs. 1 ⁹.

² Ein ausgearbeiteter GesEntw. wurde von RFM und RArbM erst am 24.11.23 vorgelegt (R 43 I/2343, Bl. 348–356); dieser kam im Kabinett Marx I zur Verhandlung (s. die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 25 mit Anm. 5).

³ Sinn der Verordnung war, gegenüber der „VO betr. Maßnahmen gegenüber Betriebsabbrüchen und -stillegungen“ vom 8.11.20 (RGBl., S. 1901) die Möglichkeit zu Kurzarbeit und außerdem Änderungen an den Einstellungs- und Entlassungsbedingungen gegenüber der wirtschaftlichen DemobilmachungsVO vom 12.2.20 (RGBl., S. 218) herbeizuführen. Der VO-Entw. war ohne den in der Kabinettsitzung zugefügten Artikel VI dem StSRkei vom RArbM am 11.10.23 zugesandt worden (R 43 I/612, Bl. 152–153).

⁴ Die Überschrift ist bei der Veröffentlichung nicht geändert worden.

⁵ Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 97, P. d. Bei dem in dieser Kabinettsitzung vorgelegten Entw. handelt es sich um die amtliche Fassung der Vorstellungen, die als Referentenentwurf am 28.9.23 von Vertretern des Reichs und der Länder sowie der Kommunalverbände erörtert worden war (R 43 I/2028, Bl. 273–276). Der VOEntw. war dem StSRkei vom RArbM am 11.10.23 zugesandt worden (R 43 I/612, Bl. 152; Text in R 43 I/1388, Bl. 139–140).

⁶ In der Erörterung der Vorlage am 28.9.23 hatte MinR Weigert hervorgehoben, „daß von dem Grundsatz der allgemeinen Solidarität abgegangen werden mußte, um einen verwickelten Verwaltungsapparat und einen zu langen Weg der Geldbeträge zu vermeiden“ (R 43 I/2028, Bl. 273).

⁷ Vgl. §§ 4 und 5 der VO.

⁸ D. h. nach mindestens zwei Wochen Beitragszahlung trete die Beihilfepflicht des Reichs und der Länder ein.

⁹ Bei der Veröffentlichung der VO ist diese Korrektur nicht vorgenommen worden. Es handelte sich hierbei um „die erforderlichen Beihilfen“ des Reichs und der Länder, wenn der Gesamtaufwand von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gemeinden in „Bezirken mit ungewöhnlich großer Arbeitslosigkeit“ nicht ausreiche.

Mit dieser Abänderung stimmte das Kabinett dem Entwurf zu.

Der *Reichsminister für Wiederaufbau* warf nun nochmals die Frage des Zeitpunktes der Veröffentlichung auf. Im Reichstag bestehe die Möglichkeit, daß nächste Woche weiter getagt würde, und dann die Verordnung einer Debatte unterworfen würde¹⁰. Er schlage vor, mit der Veröffentlichung so lange zu warten, bis der Reichstag sich vertagt habe und das Arbeitszeitgesetz erledigt sei.

Der *Reichsminister der Finanzen* betonte, daß am nächsten Montag der Dollar wohl wieder erheblich gestiegen sein werde¹¹.

Er hoffe, am Montag dem Kabinett einen eingehenden Vortrag über die ganze Währungsfrage erstatten zu können¹². Jedenfalls bitte er, die Verordnung am Montag früh zu veröffentlichen, denn er brauche diese Verordnung zur Dollarbekämpfung.

Der *Reichswirtschaftsminister* sprach sich für rasche Veröffentlichung aus.

Es wurde beschlossen, in der Abendpresse vom 13. d. M. einen Bericht über den Inhalt der Verordnung herauszugeben¹³.

Der *Reichskanzler* machte davon Mitteilung, daß der bayerische Gesandte ihm soeben die Nachricht überbracht habe, daß morgen die Hälfte des Nürnberger Reichsbankgoldes nach Berlin überbracht werden würde¹⁴.

Der *Reichswehrminister* erklärte, ihm sei bekannt geworden, daß die andere Hälfte in Bayern verbleiben werde. Das sei, soviel er gehört habe, auf eine neue Anweisung des Herrn Reichsbankpräsidenten erfolgt. In der Presse werde das natürlich eine schlechte Wirkung haben¹⁵.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er den Herrn Reichsbankpräsidenten um Bericht ersuchen werde¹⁶.

Der *Reichswehrminister* machte davon Mitteilung, daß die Beamten seines Ministeriums bei ihm vorstellig geworden seien, und sich bitter darüber beklagt hätten, daß ihre Bezüge zur Beschaffung der notwendigen Winterkartoffeln nicht ausreichten. Im Winter werde die Ernährung der Bevölkerung vorwiegend aus Kartoffeln, Brot und Fett bestehen. Brot und Fett müsse man laufend kaufen, die Kartoffeln aber müsse man jetzt in großen Mengen einlagern. Diese Eindeckung scheitere aber aus Mangel an Mitteln.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, er werde die Möglichkeit prüfen, ob man Goldanleihe als Vorschuß auf Gehaltszahlungen in diesem Falle geben könne. Das Ergebnis werde er ebenfalls am nächsten Montag im Kabinett mitteilen¹⁷.

3. Brotversorgung.

Staatssekretär Heinrici trug den Inhalt der Vorlage vor und betonte, daß nach Auffassung des Ernährungsministeriums aus finanziellen und organisatorischen Gründen an eine Verlängerung der Markenbrotversorgung über den 15. d. M. hinaus nicht gedacht werden könne¹⁸.

¹⁰ Zwischen Sonnabend, dem 30. 10., und Dienstag, dem 20.11.23 fanden keine Plenumssitzungen der RT statt.

¹¹ Der Berliner amtliche Dollarkurs betrug am 12.10.23 4000 Mill. M und am 15.10.23 3760 Mill. M, die entsprechenden Kurse in Frankfurt lauteten 5000 Mill. und 4800 Mill.

¹² S. Dok. Nr. 136, P. 8.

¹³ Unter der Überschrift „Die Notregelung der Wirtschaft“ veröffentlichte die DAZ in ihrer Abendausgabe (Nr. 4767 vom 13.10.23) einen Beitrag über die beiden VOVO, die am 13. 10. vollzogen und am 15.10.23 im RGBL. I, S. 945 und 946 veröffentlicht wurden.

¹⁴ Vgl. zu dieser Angelegenheit Dok. Nr. 96 sowie Anhang Nr. 1.

¹⁵ Eine besondere Erörterung dieses Falles konnte in der vorliegenden Presse nicht ermittelt werden.

¹⁶ Zur Erledigung der Frage s. Anm. 4 zu Dok. Nr. 96.

¹⁷ S. hierzu Dok. Nr. 136, P. 10.

¹⁸ Die Vorlage entspricht dem GesEntw. vom 4.9.23, der in den KabS. vom 10. und 13.9.23 (Dok. Nr. 51, P. 6 und Dok. Nr. 55, P. 11) erörtert worden war. Der RR hatte am 5. 10. auf Antrag Preußens zur Sicherung der Getreidereserve folgenden Zusatz zu § 1 beschlossen: „Um dies zu ermöglichen, kann Kommunalverbänden, die Überschußgebiete sind, die Verpflichtung auferlegt werden, bestimmte Mengen von Getreide bis zu einem von der Reichsgetreidestelle zu bestimmenden Zeitpunkt abzuliefern; wird diese Verpflichtung nicht erfüllt, so ist die Reichsregierung ermächtigt, die festgesetzte Menge in dem betreffenden Kommunalverband im Umlageverfahren zu erwerben.“ Der Reichsausschuß der Deutschen Landwirtschaft hatte am 10.10.23 „schärfste Verwahrung gegen den Versuch einer Wiedereinführung des Umlageverfahrens“ eingelegt und erklärt, „jeden Versuch

Das Kabinett schloß sich dieser Auffassung an. Es wurde beschlossen, daß morgen im Reichstag mit den Parteien über die Frage nochmals verhandelt werden solle¹⁹. Die Verordnung selbst soll auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen werden (vgl. Anlage)²⁰.

4. Auszahlung der Bezüge an die Reichsbediensteten.

Der *Reichsminister der Finanzen* machte davon Mitteilung, daß in letzter Zeit Vorsteher von Behörden, besonders im besetzten Gebiet, in vielen Fällen Zahlungen an Reichsbedienstete veranlaßt hätten, die vom Reichsfinanzministerium nicht angeordnet worden waren²¹. Auf Antrag des Reichsministers der Finanzen faßte das Kabinett folgenden Beschluß:

„1.

Der Ministerialdirektor im preußischen Wohlfahrtsministerium Bracht, zur Zeit in Köln, wird gleichzeitig zum Reichskommissar für Besoldungs- und Lohnfragen im besetzten und Einbruchgebiet ernannt. Ohne seine Zustimmung dürfen andere Zahlungen und zu anderen Zeiten, als solche durch das Reichsbesoldungsblatt angeordnet sind, an Reichsbedienstete nicht geleistet werden. Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, dem genannten Reichskommissar auch Vollmachten auf finan-

zur Wiedereinführung einer gebundenen Wirtschaft grundsätzlich abzulehnen“ (gez. Frh. v. Wangenheim an den RK; R 43 I/1263, Bl. 188/189). Ein ähnlicher Protest war von der Pr. Hauptlandwirtschaftskammer an den PrLandwM gerichtet worden (12.10.23; R 43 I/1263, Bl. 200–201). Darin heißt es: „Es ist politisch und wirtschaftlich untragbar, daß ein Gesetz, das die Zustimmung des Reichswirtschaftsrates und der übrigen berufenen Vertretungen gefunden hat, in grundlegenden Bestimmungen vom Reichsrat geändert wird, ohne daß die berufenen Stellen Gelegenheit haben, zu den geplanten Änderungen Stellung zu nehmen.“ Die vom Kabinett am 12. 10. beschlossene VO hatte ebenso wenig wie der ursprüngliche GesEntw. ein Umlageverfahren vorgesehen. – In dieser Sitzung bezieht sich StS Heinrici auf § 3 des VOEntw. zur Ergänzung des Gesetzes zur Sicherung der Brotversorgung im Wirtschaftsjahr 1923/24, durch den festgelegt werden sollte, daß die im Gesetz vom 23.6.23 mit Novellierung vom 28.8.23 beschlossene Versorgung mit Brot auf Marken (RGBL. I, S. 410, 843) nur in „Gebieten, in denen besondere Verhältnisse bestehen“, fortzusetzen sei (R 43 I/1263, Bl. 194).

¹⁹ Eine Behandlung im RT-Plenum hat nicht stattgefunden.

²⁰ Die VO wurde am 13. 10. erlassen und am 15. 10. im RGBL. I, S. 947 veröffentlicht. Im Bericht des REMin. über die Ernährungslage im Oktober 1923 vom 29.11.23 wurde ausgeführt, der Übergang vom Markenbrot zur freien Wirtschaft sei wegen des Markverfalls ungewöhnlich schwierig gewesen. Zwischen den Preisen für Markenbrot und „freiem“ Brot habe weiterhin eine erhebliche Differenz bestanden (in Essen für 1 kg Markenbrot 160 Mill. M, für 1 kg „freies“ Brot 630 Mill. M), dennoch habe die Markenbrotversorgung nicht fortgesetzt werden können. „Auch der von den Koalitionsparteien des Reichstags in dieser Richtung am 13. Oktober gestellte Antrag [RT-Drucks. Nr. 6268, Bd. 380] mußte abgelehnt werden, weil, ganz abgesehen von den mit einer Fortsetzung der öffentlichen Brotversorgung verbundenen finanziellen Verlusten des Reichs, die umfangreichen für die Überleitung in die freie Wirtschaft getroffenen Vorbereitungen nicht im letzten Moment wieder rückgängig gemacht werden konnten.“ Trotz der befürchteten Übergangsschwierigkeiten habe das REMin. an seinem Entschluß zur Aufhebung der Markenbrotversorgung festhalten müssen. Neben erheblichen Preisanstiegen (s. dazu Dok. Nr. 222, P. 1) sei es auch zur Verknappung gekommen, „insbesondere weil die Bevölkerung nach dem 15. Oktober zum Teil in recht unzweckmäßiger Weise Brot zu hamstern begann. Diesem Mißstande ist insbesondere in den Großstädten Berlin und Hamburg durch Begrenzung des Brotabsatzes mittels besonderer Karten entgegengewirkt worden. Für das besetzte Gebiet wurde die Markenbrotversorgung in der bisherigen Weise bis Mitte Oktober fortgeführt“ (R 43 I/1263, Bl. 293–294). – Der Anlagehinweis bezieht sich auf den VOEntw. in R 43 I/1388, Bl. 141–143.

²¹ Mit Schreiben vom 12.10.23 an das RKab. hatte der RFM sich zu dieser Frage geäußert und mitgeteilt, daß am Vortage im besetzten Gebiet Behörden den Beamten das 5fache der im Reichsbesoldungsblatt angeordneten Zahlungen geleistet hätten. „Derartige Zahlungen sind untragbar: 1) aus finanziellen Gründen, da hierdurch die Reichsmittel in völlig unübersehbarer Höhe in Anspruch genommen werden, und dann wegen der Auswirkungen auf das unbesetzte Gebiet; denn wenn im besetzten Gebiet derartig hohe Zahlungen geleistet werden, lassen sich auch wesentliche Erhöhungen der Bezüge der Reichsbediensteten im unbesetzten Gebiet, besonders in den Randgebieten nicht vermeiden, wenn sie auch durch die Verhältnisse an sich nicht begründet sind. 2) in politischer Beziehung, da durch derartige eigenmächtige Anordnungen nachgeordneter Dienststellen jegliche Reichs- und Staatsautorität untergraben wird.“ Der von Preußen als Staatskommissar nach Köln entsandte MinDir. Bracht solle auch als Reichskommissar eingesetzt werden, ohne dessen Zustimmung nur die im Reichsbesoldungsblatt genannten Zahlungen geleistet werden dürften. Es folgten die im Protokoll wiedergegebenen Anträge (R 43 I/2566, Bl. 47–48).

ziellem Gebiet in anderen Beziehungen zu erteilen ²².

2.

Gegen alle Beamte, die eigenmächtige Zahlungen an Reichsbedienstete anordnen oder leisten, die, sei es in der Höhe oder dem Zeitpunkt der Zahlung (Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen u. dergl.), von den allgemeinen Anordnungen abweichen, wird unnach-sichtlich das Disziplinarverfahren mit dem Ziele der Dienstentlassung eingeleitet werden. Auch der Umstand, daß etwa andere Behörden gegen die allgemeinen Anordnungen verstoßen, berechtigt keineswegs zu eigenmächtigem Vorgehen. Die persönliche Haftbarmachung der verantwortlichen Beamten für alle Folgen ihre Maßnahmen gemäß § 32 der Haushaltsordnung bleibt vorbehalten ²³“.

5. Arbeitszeitgesetz.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt des Entwurfs im allgemeinen vor ²⁴. Am Grundsatz des Achtstundentages werde festgehalten, ebenso an der 48-Stundenwoche. Es werde jedoch die Möglichkeit gegeben, im Falle eines Vorliegens von sogenannter Arbeitsbereitschaft von diesem Normalstundentag abzuweichen; ferner werde die Möglichkeit für die Arbeitgeber gegeben, an 30 Tagen des Jahres Mehrarbeit, und zwar bis zu 2 Stunden täglich, zu verlangen ²⁵. In die Vorlage bean-trage er hinter § 11 noch folgenden § 11 a einzusetzen:

²² Bracht wurde am 17.10.23 zum RKom. ernannt (R 43 I/2566, Bl. 53), am darauffolgenden Tag erhielt er die Ermächtigung, entspre-chend den örtlichen Verhältnissen Sonderkommissare einzusetzen (R 43 I/2566, Bl. 54). Für die besetzten und Einbruchsge-biete der bayer. Pfalz und Rheinhessens wurde mit gleichen Befugnissen am 29.11.23 als Kommissar ORegR Fritz eingesetzt (R 43 I/2566, Bl. 76).

²³ Über diesen Beschluß wurden sämtliche Reichsressorts, die Reichsschuldenverwaltung, das Reichsbankdirektorium, der Rech-nungshof und die Reichshauptkasse am 17.10.23 unterrichtet (R 43 I/2566, Bl. 53).

²⁴ Der RArbM hatte den Entw. sämtlichen RM und dem Büro des RPräs. am 12. 10. zugeleitet und um beschleunigte Behandlung gebeten. „Die Zustimmung der beteiligten Reichsministerien und der Landesregierungen zu dem Entwurf konnte bei der Kürze der Zeit nicht eingeholt werden.“ In der Begründung der VO hatte der RArbM ausgeführt, es handele sich nur um eine Abän-derung der DemobilmachungsVOVO vom 23. 11./17.12.18 für Arbeiter und vom 18.3.19 für Angestellte. Die Regelung sei in der Einleitung der VO als vorläufig gekennzeichnet, außerdem sollten die DemobilmachungsVO, soweit sie weiterbestanden, als unbefristete Gesetze bestätigt werden. Der Entw. stehe auf dem Boden der Vereinbarung zwischen RReg. und Regierungs-parteien und folge der Note an die Repko vom 13.11.22 und der Regierungserklärung vom 24.11.22. „Demgemäß beschränkt er sich darauf, diejenigen Punkte neu zu regeln, in denen unter entsprechender Berücksichtigung der sozialpolitischen Belange wesentliche Hemmungen für die freie und kraftvolle Betätigung der Arbeitskraft mit dem Ziel einer Förderung und Verbilligung der Gütererzeugung beseitigt werden können und schafft demzufolge freie Bahn für Ausnahmen vom strengen Achtstundentag in erster Reihe durch tarifliche Abrede, in zweiter durch behördliche Genehmigung“ (R 43 I/2058, Bl. 177–185).

²⁵ Damit bezieht sich der RArbM auf §§ 1 und 3 des VOEntw. In der Präambel der Begründung wurde ausgeführt, es werde abge-lehnt eine Begrenzung der Arbeitszeit aufzuheben „und die Arbeiterschaft dem freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte auszulie-fern. Dies wäre in einer Zeit allgemeiner Not, in der die wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitnehmer vielleicht nicht immer zu einem wirksamen Widerstand gegen zu weit gehende Forderungen von Unternehmenseite stark genug sein werden, nicht zu verantworten. Demzufolge ist beispielsweise eine Obergrenze für etwaige Überschreitungen des Achtstundentags [und] ein staatliches Beanstandungsrecht gegenüber den Tarifabmachungen (§ 5) vorgesehen, ist für besonders schwere und gesundheits-schädliche Berufe, insbesondere die Bergarbeit unter Tage, eine dauernde Überschreitung des Achtstundentags ausgeschlossen (§ 7), ist die Arbeitspflicht für Überstunden abgelehnt und die Strafbarkeit nicht, wie von mancher Seite gewünscht, ganz besei-tigt, sondern nur eingeschränkt worden“ (R 43 I/2058, Bl. 181).

„Bestimmungen in Tarif- und Arbeitsverträgen, die eine geringere als nach diesem Gesetz zulässige Arbeitszeit vorsehen, können mit Frist von 1 Monat gekündigt werden²⁶.“
Über die Vorlage selbst soll morgen früh im Kabinett im einzelnen nochmals verhandelt werden²⁷.

6. [Auflösungsdekret.]

Der *Reichskanzler* machte davon Mitteilung, daß einige Herren der Demokratischen Fraktion ihn zu sprechen gewünscht hätten²⁸. Er sei aber am Empfang verhindert gewesen. Sie hätten sich darauf zum Reichspräsidenten begeben. Soviel er gehört habe, handle es sich darum, daß sie die Frage anregen wollten, daß der Herr Reichspräsident das Auflösungsdekret zurücknehme²⁹. Er betone, daß nach seiner Auffassung man hier nicht schwanken dürfe, und daß an dem Dekret unbedingt festgehalten werden müsse. Er regte an, in der morgigen Morgenpresse eine Erklärung dahin zu veröffentlichen, daß die Reichsregierung an ihrem Standpunkte in dieser Frage festhalte³⁰.
Das Kabinett stimmte diesem Vorschlage zu.

²⁶ Entspricht § 12 Abs. 1 in der Fassung der VO vom 21.12.23 (RGBl. I, S. 1249 ff.).

²⁷ S. Dok. Nr. 132.

²⁸ S. Vermächtnis I, S. 157, wo jedoch von „Herren der Sozialdemokratischen Partei“ geschrieben wird.

²⁹ Gemeint ist das Auflösungsdekret, das Stresemann erhalten hatte, um sich der deutschnationalen Obstruktion gegen das Ermächtigungsgesetz (s. Dok. Nr. 128) erwehren zu können. Einen Monat später, am 11.11.23, drängte vor dem DDP-Vorstand Hermann Fischer auf einen Schritt beim RPräs., daß dieser dem RK „das Auflösungsdekret wegnimmt“. Der Vorstand stimmte zu (R 45 III/19, Bl. 51).

³⁰ Eine dementsprechende Erklärung wurde nicht ermittelt.

Zitierhinweis

Nr. 130 Kabinettsitzung vom 12. Oktober 1923, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 554–560 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D130>